



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 20

Dependência: 01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC  
Boletim No.: 112/2016

INICIADO: 07/11/2016 19:01hs e EMITIDO: 07/11/2016 23:21hs  
LLLNNPCBDJEEFHY[

Folha : 1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)  
Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Associarem-se duas ou mais pessoas - arts. 33, caput e § 1º, e 34  
(Art.35, caput)  
Consumado

Local: RUA SEBASTIANO MAZZONI, 122 DE FRONTE NR 122 - JARDIM COLINA  
CEP: 04171-000 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 83 D.P. - PARQUE BRISTOL

Ocorrência: 07/11/2016 às 16:50 horas

Comunicação: 07/11/2016 às 18:58 horas

Elaboração: 07/11/2016 às 19:01 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- AMANDINE MAGALIE CORALIE DIEDRICH - Não presente ao plantão  
Exibiu o RG original: Não - Pai: ROGER DIEDRICH - Mãe: DANIELLE DIEDRICH  
Natural de: FRANCA - Nacionalidade: FRANCESA - Sexo: Feminino  
Nascimento: 01/09/1988 28 anos - Estado civil: Solteiro  
Profissão: DANCARINO - Instrução: 2 Grau completo  
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca - Olhos: Verdes  
Tipo de cabelo: Liso - Cor do cabelo: Castanhos escuros  
Comprim. do cabelo: LONGOS - Altura: 1,63 - Peso: 68,00  
Compleição: FORTE - Endereço Residencial: AVENUE ADNIEN PLANTE, 562  
ORTHEZ - ORTHEZ - OUTRO PAIS - OP
- CHRIS DAVIS - Presente ao plantão - Exibiu o RG original: Não  
Pai: JOHN DAVIS - Mãe: ESTHER DAVIS - Natural de: LIBERIA  
Nacionalidade: LIBERIANO - Sexo: Masculino - Nascimento: 08/02/1965  
51 anos - Estado civil: Separado - Profissão: VENDEDOR(A)  
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não  
Cutis: Preta - Olhos: Pretos - Tipo de cabelo: Carapinha  
Cor do cabelo: Pretos - Comprim. do cabelo: CURTOS - Altura: 1,70

01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia: RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :2

Boletim No.: 112/2016

INICIADO:07/11/2016 19:01hs e EMITIDO:07/11/2016 23:21hs

LLLNNPCBDJEEFHY|

Peso: 70,00 - Compleição: MAGRO

Endereço Residencial: RUA SEBASTIANO MAZONNI, 122 CASA 07 - VILA MORAES  
S.PAULO - SP

**Testemunha:**

- LOURIVAL MACHADO - Presente ao plantão - RG: 11081009-SP  
Exibiu o RG original: Sim - Pai: JACINTO MACHADO  
Mãe: NOEMIA FERREIRA MACHADO - Natural de: FRANCA / SP  
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 01/04/1958  
58 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL  
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não  
Endereço Comercial: RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO - S.PAULO - SP

**Condutor:**

- HAMILTON ANTONIO FERREIRA DIONIZIO - Presente ao plantão - RG: 11624037-SP  
Exibiu o RG original: Sim - Pai: GILBERTO DIONIZIO  
Mãe: MARIA JOSE DADALT - Natural de: SAO PAULO - Nacionalidade: BRASILEIRO  
Sexo: Masculino - Nascimento: 16/10/1960 56 anos - Estado civil: Casado  
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo  
Advogado Presente no Plantão: Não  
Endereço Comercial: RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO - S.PAULO - SP

**Objetos - (APREENDIDO)**

- Tipo: Documentos - Subtipo: Passaporte - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade  
Observações: PASSAPORTE EMITIDO PELA FRANÇA, EM NOME DA INDICIAD  
Pessoa relacionada: AMANDINE MAGALIE CORALIE DIEDRICH
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1  
Unidade.: Unidade - Marca: DODGEE  
Pessoa relacionada: AMANDINE MAGALIE CORALIE DIEDRICH
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1  
Unidade.: Unidade - Marca: LG - Pessoa relacionada: CHRIS DAVIS
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1  
Unidade.: Unidade - Marca: MOTOROLA - Pessoa relacionada: CHRIS DAVIS
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1  
Unidade.: Unidade - Marca: NOKIA - Pessoa relacionada: CHRIS DAVIS
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1  
Unidade.: Unidade - Marca: HUAWEI - Pessoa relacionada: CHRIS DAVIS
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Euro - Qtde: 20 - Unidade.: Valor  
Observações: \$20 (VINTE EUROS)  
Pessoa relacionada: AMANDINE MAGALIE CORALIE DIEDRICH
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 12 - Unidade.: Valor

**01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC**

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641





**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :3

Boletim No.: 112/2016

INICIADO:07/11/2016 19:01hs e EMITIDO:07/11/2016 23:21hs

LLLNNPCBDJEEFHY[

Observações: R\$ 12,00 (DOZE REAIS) - Pessoa relacionada: CHRIS DAVIS

**Entorpecentes:**

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 2066
- Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 136 - Involucro: OUTROS

**Observações:**

SUBSTÂNCIA EM PÓ DE COR BRANCA, APARENTANDO SER COCAÍNA -2.066,0 GRAMAS - LACRE DENARC AD033659

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 110
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 3 - Involucro: OUTROS

**Observações:**

EMBALAGENS DE SUCO E SALGADINHO VAZIOS E UM PÉ DE MEIA C/RESQUÍCIOS - 110,0 GR. - LACRE AD033610

**Histórico:**

A Notitia Criminis de cognição coercitiva que chega ao conhecimento desta autoridade signatária, dando conta da prática delitiva de tráfico de drogas perpetrado pelos infratores Cris Davis e Amandine Magalie Coralie Diedrich, em fato ocorrido nesta data, por volta das 16h50min, na Rua Sebastião Mazzoni, defronte ao numero 122, no bairro Jardim Colina, nesta capital.

Conforme o apurado, os diligentes agentes desta Especializada Hamilton Antonio Ferreira Dionizio e Lourival Machado, ambos da equipe Falcão 11, em ato de investigação visando o efetivo combate ao trafico de drogas na região central desta Capital, no dia 04 de novembro transato, tomaram conhecimento que havia uma mulher de nacionalidade francesa, hospedada em um hotel, localizado na Rua Pedro Américo, nº 23, próximo à Praça de República, e que tal pessoa estaria envolvida na prática do crime de tráfico de drogas.

Os agentes rumaram ao local indicado, Hotel Caravela, e em contato com a serventia do local, constataram que de fato, havia uma pessoa de origem francesa hospedada no quarto nº 202, sendo identificada como Amandine Diedrich, tendo dado entrada naquele local no dia 28 de outubro transato, com saída marcada para esta data.

Diante da elevada suspeita da pessoa de Amandiene no envolvimento no tráfico de drogas, os ciosos policiais passaram a efetivar campana defronte ao hotel, por aproximadamente três dias, constando que a investigada poucas vezes saia de seu quarto, e em uma destas ocasiões presenciaram a investigada se encontrando com

01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641





SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 23

Dependência: 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Boletim No.: 112/2016

INICIADO:07/11/2016 19:01hs e EMITIDO:07/11/2016 23:21hs

Folha :4

LLLNNPCBDJEFFHY[

uma pessoa do sexo masculino, de cor negra, aparentemente de origem africana e em seguida retornando ao hotel.

Na data de hoje, após campanas veladas, os policiais se deslocaram para Rua Sebastião Mazzoni, nº 122, nesta capital, e em momento oportuno por bem abordar a investigada e o suspeito de origem africana, posteriormente identificado como Chis Davis de nacionalidade LÍBERIANA, adentraram ao local, residência de CRIS, onde constatarem que no armário da cozinha havia uma sacola de mercado contendo 13 (treze) cápsulas de cocaína e também um saco de salgadinhos contendo 28 (vinte e oito) cápsulas de cocaína e por fim uma embalagem de suco contendo 70 (setenta) cápsulas de cocaína.

A investigada que fora identificada no local como Amandine Magalie Coralie Diedrich, a qual confessou que havia mais drogas homiziadas sob suas vestes, bem como havia ingerido cápsulas contendo cocaína.

Ainda no local identificaram as pessoas detidas, conforme campo apropriado acima.

Em face do ocorrido, os infratores foram apresentados nesta especializada, bem como exibido os entorpecentes para a efetiva adoção de providências legais.

No interior desta Especializada, a detida Amandine fora revista em local apropriado por uma policial feminina, sendo localizado sob suas vestes 25 (vinte e cinco) capsulas de cocaína.

As substâncias estupefacientes foram devidamente apreendidas, lacradas em embalagens apropriadas ao feito, devidamente pesadas (cocaína, com peso bruto de 2066,0 gramas) e encaminhadas ao IC, a fim de constatar a materialidade delitiva.

Com o aporte do Laudo Pericial preliminar nº 507.463/2016, elaborado pelo perito Dr. Debora Salles Dusse, lacre 110687 SPTC restou comprovada as substâncias apreendidas como de drogas ilícitas como adiante segue;

Item 1) positivo para Cocaína, peso líquido de 1802,0 g.

Substâncias relacionadas na Lista F1 (lista das substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS Nº 344 de 12 de maio de 1998 e atualizações posteriores.

Item 2) inferior a 0,1 - resquícios.

Desta feita, esta Autoridade Policial procedeu às oitivas dos policiais, sendo que após inteirar-se por completo dos fatos, determinou a elaboração da peça

01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DULCE VASCONSELOS BONFIM, liberado nos autos em 12/12/2016 às 14:03. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0094182-66.2016.8.26.0050 e código 304A96.





**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :5

Boletim No.: 112/2016

INICIADO:07/11/2016 19:01hs e EMITIDO:07/11/2016 23:21hs

LLLNNPCBDJEEFHY[

repressiva, sendo os infratores formalmente indiciados nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06, dado que o delito de tráfico restou comprovado com a posse das drogas ilícitas apreendidas, substâncias que determinam dependência física ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e também da quantia em dinheiro localizado em poder dos infratores, oriundo do comércio espúrio.

Por derradeiro, em razão da natureza do delito imputado ao indiciado, não fazendo jus ao instituto da fiança em sede de persecutório criminal, foi recolhido ao cárcere do 2º D.P. para ser posteriormente encaminhado a Audiência de Custódia .

A atuada Amandine fora encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa, nesta urbe, para realização de exame clínico de constatação de existência entorpecente em seu organismo, bem como demais providências atinentes ao procedimento médico.

Os atuados foram excepcionalmente algemados a fim de evitar perigo as suas integridades físicas, e/ou agentes da lei, e evitar possível fuga, consoante ao que prevê o artigo 2º do Decreto 8.858 de 26 de setembro de 2016.

A atuada AMANDINE MAGALIE CORALIE DIEDRICH, nesta Especializada, declinou que não havia necessidade de acionar representante do Consulado Francês, pois sabe se comunicar no idioma português.

Instaurado IP 93/16

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

Provas colhidas: TESTEMUNHAIS E MATERIAIS

Solução: BO PARA FLAGRANTE

JANETE BRASILIANO DE SOUZA  
 ESCRIVÃ DE POLÍCIA

ANDRÉ V. ALVES FIGUEIREDO  
 DELEGADO DE POLÍCIA

01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Boletim No.: 114/2016

INICIADO: 10/11/2016 18:11hs e EMITIDO: 10/11/2016 19:19hs

Folha : 1

LLLNNPCBDJEEFHYJ

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Complementar ao(s) R.D.O.(s) nº(s):

112/2016 - 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Associarem-se duas ou mais pessoas - arts. 33, caput e § 1º, e 34 (Art.35, caput)

Consumado

Local: RUA SEBASTIANO MAZZONI, 122 DE FRONTE NR 122 - JARDIM COLINA  
 CEP: 04171-000 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 83 D.P. - PARQUE BRISTOL

Ocorrência: 07/11/2016 às 16:50 horas

Comunicação: 10/11/2016 às 17:27 horas

Elaboração: 10/11/2016 às 18:11 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- AMANDINE MAGALIE CORALIE DIEDRICH - Não presente ao plantão  
 Exibiu o RG original: Não - Pai: ROGER DIEDRICH - Mãe: DANIELLE DIEDRICH  
 Natural de: FRANCA - Nacionalidade: FRANCESA - Sexo: Feminino  
 Nascimento: 01/09/1988 28 anos - Estado civil: Solteiro  
 Profissão: DANCARINO - Instrução: 2 Grau completo  
 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca - Olhos: Verdes  
 Tipo de cabelo: Liso - Cor do cabelo: Castanhos escuros  
 Comprim. do cabelo: LONGOS - Altura: 1,63 - Peso: 68,00  
 Compleição: FORTE - Endereço Residencial: AVENUE ADNIEN PLANTE, 562  
 ORTHEZ - ORTHEZ - OUTRO PAIS - OP
- CHRIS DAVIS - Presente ao plantão - Exibiu o RG original: Não  
 Pai: JOHN DAVIS - Mãe: ESTHER DAVIS - Natural de: LIBERIA  
 Nacionalidade: LIBERIANO - Sexo: Masculino - Nascimento: 08/02/1965  
 51 anos - Estado civil: Separado - Profissão: VENDEDOR(A)

**01º DELEGACIA DA DISE - DENARC**

Endereço da delegacia: RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641





SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Boletim No.: 114/2016

INICIADO:10/11/2016 18:11hs e EMITIDO:10/11/2016 19:19hs

Folha :2

LLLNNPCBDJEEFHY]

Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não  
Cutis: Preta - Olhos: Pretos - Tipo de cabelo: Carapinha  
Cor do cabelo: Pretos - Comprim. do cabelo: CURTOS - Altura: 1,70  
Peso: 70,00 - Compleição: MAGRO  
Endereço Residencial: RUA SEBASTIANO MAZONNI, 122 CASA 07 - VILA MORAES  
S.PAULO - SP

Testemunha:

- LOURIVAL MACHADO - Presente ao plantão - RG: 11081009-SP  
Exibiu o RG original: Sim - Pai: JACINTO MACHADO  
Mãe: NOEMIA FERREIRA MACHADO - Natural de: FRANCA / SP  
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 01/04/1958  
58 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL  
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não  
Endereço Comercial: RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO - S.PAULO - SP

Condutor:

- HAMILTON ANTONIO FERREIRA DIONIZIO - Presente ao plantão - RG: 11624037-SP  
Exibiu o RG original: Sim - Pai: GILBERTO DIONIZIO  
Mãe: MARIA JOSE DADALT - Natural de: SAO PAULO - Nacionalidade: BRASILEIRO  
Sexo: Masculino - Nascimento: 16/10/1960 56 anos - Estado civil: Casado  
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo  
Advogado Presente no Plantão: Não  
Endereço Comercial: RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO - S.PAULO - SP

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 148  
Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - Quantidade: 18 - Involucro: OUTROS  
Observações:  
SUBSTÂNCIA EM PÓ DE COR BRANCA, APARENTANDO SER COCAÍNA - 148,0 GRAMAS -  
LACRE DENARC AD033632

Histórico:

Serve o presente, para registrar que nesta data, a indiciada Amandine Magalie Coralie Diedrich, teve alta hospitalar, tendo em vista que ao ser presa em flagrante delito, na data de 07/11/2016, juntamente com o também indiciado Chris Davis, por manterem sob posse e guarda 1.802,0 gramas de substância entorpecente do tipo cocaína (Laudo de Constatação Provisório do IC nº 507.463/2016), a mesma ter relatado que havia ingerido várias cápsulas da mesma

01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Boletim No.: 114/2016

INICIADO:10/11/2016 18:11hs e EMITIDO:10/11/2016 19:19hs

Folha :3

LLLNNPCBDJEEFHY]

substância, fato esse registrado na peça repressiva elaborada na data dos fatos.

Após a lavratura do Auto Flagrancial, Amandine foi conduzida ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde permaneceu, sob escolta policial, internada até a presente data, tendo nesse período expelido 18 (dezoito) cápsulas contendo substância em pó de cor branca, aparentando ser cocaína.

A substância apreendida nesta data, foi devidamente apreendida, lacrada em embalagem apropriada ao feito, devidamente pesada (cocaína - peso bruto de 148,0 gramas) e encaminhada ao IC para constatação.

Cumprе consignar que tendo em vista a MM Juíza de Direito do DIPO 4 - Seção 4.1.2, Doutora Renata Carolina Casimiro Braga, ter convertido na data de 08 de novembro de 2016, a prisão em flagrante de Amandine Magalie Coralie Diedrich em preventiva, a mesma não será encaminhada à audiência de Custódia, tendo sido conduzida ao 89º DP para posterior remoção ao Presídio Feminino.  
Nada mais.

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

Provas colhidas: TESTEMUNHAIS E MATERIAIS

Solução: BO PARA ADENDO

MIRIAM ALVES DE OLIVEIRA  
ESCRIVÃO POLÍCIA

ANDRÉ V. ALVES FIGUEIREDO  
DELEGADO DE POLÍCIA

01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
7ª VARA CRIMINAL  
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**SENTENÇA**

Processo nº: **0094182-66.2016.8.26.0050 - controle nº 2168/16**  
Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
Réu: **AMANDINE MAGALIE CORALIE DIEDRICH e outro**

Vistos.

**AMANDINE MAGALIE CORALIE DIEDRICH e CHRIS**

**DAVIS**, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, do artigo 35, ambos da Lei 11.343/06. Consta que, no dia 7 de novembro de 2016, nas circunstâncias descritas na denúncia, os réus, previamente associados entre si, tinham em depósito, guardavam e transportavam 154 cápsulas contendo 1802g de cocaína, visando à traficância.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram defesas preliminares.

Ratificou-se o recebimento da denúncia.

Em audiência, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes, interrogando-se, a final, os acusados.

Apresentadas as alegações finais: o Ministério Público reiterou a condenação dos réus nos termos da denúncia, com base na prova dos autos.

As defesas, por seu turno, pugnaram pela absolvição, uma vez que as provas produzidas durante a instrução não seriam suficientes para a formação do necessário juízo de certeza quanto à autoria para a condenação. Subsidiariamente, pugnaram pela mitigação dos rigores das penas.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
7ª VARA CRIMINAL  
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Materialidade provada com a apreensão dos entorpecentes. A natureza entorpecente da substância apreendida foi demonstrada pelo laudo de exame toxicológico.

Ainda, as fotografias de fls. 105/110 são provas da existência dos fatos delituosos.

A autoria também restou bem demonstrada.

Não há controvérsia quanto aos fatos centrais aqui tratados.

Os réus, em Juízo, confessaram que estavam em poder dos tóxicos apreendidos.

AMANDINE contou que fora contratada, na França, para vir ao Brasil buscar entorpecentes, servindo de "mula" para o tráfico, mediante pagamento de EUR 5.000,00. Aqui chegando, aguardou instruções e foi procurada por CHRIS, que a levou até a casa onde estavam homiziadas as drogas.

Ali, AMANDINE deglutiou várias cápsulas contendo cocaína e escondeu outras tantas junto ao corpo. Diversas outras ainda permaneceram no local.

Quando saía em companhia de CHRIS, foram abordados pelos policiais civis.

Vai no mesmo sentido a versão do corréu.

CHRIS sustenta que recebeu uma proposta de um conhecido a quem devia dinheiro: obteria a remissão da dívida para servir de intermediário na movimentação da cocaína, contatando e buscando AMANDINE no hotel, levando-a à sua casa (onde as drogas foram deixadas), entregando-lhe os tóxicos e conduzindo-a, enfim, ao local previamente definido para sua partida (que os réus tergiversaram em dizer, eximindo-se de detalhar com veracidade o que fariam se não tivessem sido detidos).

Suas confissões se amoldam às provas coligidas.

Os depoimentos dos policiais civis ouvidos foram seguros quanto à diligência, contando como receberam informes sobre a presença suspeita de uma mulher francesa hospedada num hotel do Centro, como a observaram, como a seguiram depois que ela se encontrou com um indivíduo negro, como os abordaram no dia seguinte,





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
7ª VARA CRIMINAL  
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

quando saíram da casa onde passaram a noite, oportunidade em que AMANDINE levava consigo várias cápsulas de cocaína (e já havia engolido outras tantas); contaram ainda como revistaram o imóvel deixado pelos réus (confirmando que ali residia CHRIS, através de entrevista com a testemunha P., que em Juízo também ratificou o local de residência do corréu), ali encontrando outras várias porções de cocaína igualmente embaladas em cápsulas.

Portanto, as provas são unívocas.

Sobretudo diante da admissão dos acusados quanto aos fatos narrados pelos policiais, nada autoriza desmerecer a credibilidade de seus depoimentos.

De fato, para além de inexistir nos autos qualquer demonstração de que os policiais civis hajam mentido quanto aos fatos narrados, inexistente igualmente qualquer alegação ou prova de motivos que teriam para falsamente incriminar os acusados.

Bem por isso, não há nestes autos razões que convençam pela absoluta imprestabilidade das narrativas dos policiais responsáveis pela diligência.

Seria preciso mais que a simples e já cansada afirmação de violência ou corrupção policial; haveria que ser trazido um indício mais forte, uma asseveração idônea, coesa, coerente. Do contrário, tem-se que deve mesmo prevalecer a versão contrária, não porque se presume que os policiais são merecedores de mais crédito que outra categoria de pessoas, mas, ao contrário, exatamente por não se presumir simplesmente que seriam merecedores de menor crédito.

E tal conclusão somente se reforça quando se constata que os réus não controverteram a sequência fática narrada pelos investigadores, assumindo a posse das drogas apreendidas, cujo destino era, evidentemente, a entrega a terceiros.

Afinal, as próprias características de embalagem dos entorpecentes demonstra que a cocaína seria transportada, ao menos em parte do trajeto a partir desta Capital, através de ingestão oral. A verdade acerca do itinerário jamais foi revelada pelos réus, mas é certo que não eram eles os finais consumidores dos entorpecentes, e assim bem caracterizada está a traficância.

A associação entre os réus também foi demonstrada.

De fato, a associação prevista no artigo 35, da Lei de Tóxicos, exige, para sua caracterização, efetivo liame entre os indivíduos, conquanto não se exija que os indivíduos entre si associados pratiquem reiteradamente a traficância.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
7ª VARA CRIMINAL  
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Por outras palavras, a conduta de associação criminosa para o tráfico pode ser cometida por indivíduos que apenas transitoriamente juntem esforços, mediante concatenação de atividades, para cumprir uma determinada tarefa. Daí porque o tipo penal é expreso ao estatuir que não é da essência do tipo penal a reiteração de condutas típicas de tráfico, senão que os integrantes da associação se unam para a prática de uma empreitada, cuja realização em sociedade é marcada por comunhão de esforços e alguma divisão de tarefas, com a finalidade de mais eficazmente atingir determinado objetivo, precedida necessariamente de algum tipo de planejamento.

E todos esses elementos se fazem evidentemente presentes nos autos.

Ambos os réus passaram a contribuir, ainda que transitoriamente, para uma comunhão mais ou menos permanente de esforços para armazenamento e movimentação de drogas. Cada um dos réus tinha tarefas predeterminadas a cumprir, ao longo dos dias em que as drogas seriam preparadas, entregues e movimentadas para transporte.

De fato, foi demonstrada nos autos a prática de diversos atos, em dias diferentes (ou seja, de forma não apenas instantânea, mas com caráter de permanência), todos tendentes a permitir com maior eficácia a realização da traficância.

CHRIS estava encarregado de receber AMANDINE em São Paulo (e, de fato, procurou-a e com ela se encontrou dias antes de levá-la à sua casa, onde guardadas as drogas). CHRIS serviria de intérprete, pois melhor entende e se expressa em idioma português, e assessorava e conduzia AMANDINE para que esta pudesse realizar o transporte dos entorpecentes.

Houve entre os réus mais do que mero encontro para realização de uma conduta delitiva. Há, assim, provas de um elo que se estendeu além de mera coautoria, elo este que, protraindo-se temporalmente, constituiu-se numa atuação em conjunto e com tarefas divididas quanto à guarda e ulterior transporte do entorpecente, cabendo a CHRIS as tarefas de recepção de AMANDINE nesta Capital e de servir-lhe de "guia" até a entrega do entorpecente e ainda além, ao menos acompanhando-a no início do transporte das drogas.

Daí porque igualmente há provas do delito de associação para o tráfico.

Passo, pois, a dosar as penas.





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
7ª VARA CRIMINAL  
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Fixo a pena-base pelo crime de tráfico em OITO ANOS DE RECLUSÃO, mais OITOCENTOS DIAS-MULTA, para cada réu, em vista da considerável quantidade de cocaína apreendida (1800g), droga de elevado valor econômico e que serviria para a preparação de milhares de porções; ademais, trata-se de entorpecente de maior poder de adicção, e bastante mais valioso do que a “maconha”, por exemplo. O dolo envolvido na conduta, ademais, é bastante pronunciado, já que a ré veio de outro continente a este País para transportar tal valiosa carga de entorpecente, enquanto o corréu se dispôs a envidar esforços para tanto.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes a considerar.

Na terceira fase, estão presentes os requisitos para a redução da pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, posto que não se provou que os réus integrem organização criminosa (cujo conceito típico, constante do artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/13, é diferente da associação transitória para o tráfico), sendo ambos primários e sem antecedentes. A quantidade de entorpecente, porém, determina redução mínima, tornando-se as penas definitivas em SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Nesse sentido, aliás, vem recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que se reconheceu que a simples atuação como “mula” do tráfico não induz automaticamente a conclusão de que o agente integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca de seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso (HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/04/2017).

Para o delito de associação, penas-base de TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, mais SETECENTOS DIAS-MULTA, no piso, tornadas definitivas por inexistirem agravantes ou atenuantes a considerar.

O reconhecimento do privilégio afasta a hediondez, consoante já solidificado entendimento dos Tribunais Superiores.

Todavia, a quantidade de pena impõe o regime inicial fechado para resgate da reprimenda corporal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada dos réus.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal movida pela Justiça Pública, para declarar os réus **AMANDINE MAGALIE CORALIE**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
7ª VARA CRIMINAL  
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**DIEDRICH e CHRIS DAVIS** como **incursos nas penas do artigo 33, “caput”, e seu § 4o., e ainda do artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, e **CONDENÁ-LOS**, em consequência, às mesmas penas de NOVE ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado.**

Condeno os réus ainda ao pagamento de MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA, cada um, no valor unitário mínimo, atualizado na forma da Lei.

Os réus estão presos e assim deverão permanecer caso desejem apelar, posto que se mantêm integralmente os requisitos ensejadores de sua prisão cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública (ante a gravidade concreta da conduta, analisada na dosimetria da pena) e da aplicação da lei penal (ante a quantidade de pena aplicada e a ausência absoluta de vinculação ao Território Nacional). Recomendem-se-os, pois, nas prisões em que se encontram.

Oportunamente, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas pela corrê, na forma da Lei. Isento o corrêu, assistido pela Defensoria Pública.

Autorizo a IMEDIATA destruição das drogas apreendidas, ante o laudo já juntado aos autos, reservando-se o mínimo para contraprova. Oficie-se, independentemente do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

São Paulo, 1 de junho de 2017.

**Paulo Eduardo Balbone Costa**

Juiz(a) de Direito: